

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

Al folio 951: como se pide. En consecuencia, se ordena a la Asociación Regional de Adultos Mayores Región del Bío Bío (“Arcam”), dentro del plazo de tres días hábiles contado desde que la presente resolución se encuentre firme, elaborar las respectivas versiones públicas preliminares de los documentos ofrecidos a folio 430 y declarados confidenciales a folio 569 de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado N° 16/2017, esto es, tachando únicamente la información decretada confidencial en la presente resolución.

Al folio 952: **a lo principal**, téngase presente. **Al primer y segundo otrosí**, ha lugar a la confidencialidad en los términos solicitados. Agréguese al cuaderno confidencial de la conciliación entre Arcam y la Compañía Marítima Chilena S.A. (“CMC”) el dispositivo de almacenamiento electrónico ofrecido en esta presentación que contiene información cuya confidencialidad se declara en esta resolución. En consecuencia, se ordena a la Arcam, dentro del plazo de tres días hábiles contado desde que la presente resolución se encuentre firme, elaborar las respectivas versiones públicas preliminares de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado N° 16/2017, esto es, suprimiendo la información decretada confidencial en la presente resolución. **Al tercer otrosí**, en cuanto a lo solicitado respecto de este Tribunal, ha lugar solo a lo solicitado en el numeral 3. Para estos efectos, comuníquese con oficinadepartes@tdlc.cl con copia a vortega@tdlc.cl. En cuanto a lo solicitado en el numeral 2, traslado a CMC.

Al folio 976: **a lo principal**, téngase presente las observaciones a la prueba. **Al otrosí**, ha lugar a la confidencialidad en los términos solicitados. Considerando que (i) el artículo 22 del Decreto Ley N° 211 y el acuerdo quinto del Auto Acordado N° 16/2017 establece como una facultad del Tribunal ordenar la preparación de una versión pública de un documento declarado confidencial; y (ii) la versión pública del documento respecto del cual se ha solicitado la confidencialidad no proporcionaría información adicional a la indicada en dicho documento, no se ordenará, por ahora, la elaboración de la correspondiente versión pública. Sin perjuicio del derecho de las partes a efectuar las solicitudes de acceso a la información que en derecho correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo octavo letra b) del Auto Acordado N° 16/2017. Elabórese un cuaderno de documentos confidenciales de Eukor Car Carriers Inc. (“Eukor”), y agréguese a dicho cuaderno el dispositivo de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

almacenamiento electrónico ofrecido en esta presentación que contiene información cuya confidencialidad se declara en esta resolución. En el intertanto, manténganse el dispositivo de almacenamiento electrónico bajo la custodia de la Secretaria Abogada.

Al folio 1010: a sus antecedentes la respuesta a oficio de Marubeni Holding Limitada.

Al folio 1013: téngase por cumplido lo ordenado a folio 1007 y por acompañado el documento, con citación. Se reitera a Eukor la orden de folio 1007 de indicar los datos bancarios para realizar la devolución de lo pagado en la cuenta de este Tribunal.

De oficio,

- (i) atendido lo resuelto a la presentación de folio 976, elimínese del expediente la presentación de folio 893 e inutilícese el folio antes indicado. Certifíquese lo corresponda;
- (ii) elimínese de la custodia de la Secretaria Abogada el dispositivo de almacenamiento electrónico ofrecido a folio 893, debiendo ser retirado en el plazo de tres días hábiles contado desde la notificación de la presente resolución, bajo apercibimiento de ser destruido; y,
- (iii) atendido que las versiones públicas preliminares ofrecidas por Arcam a folio 904 fueron puestas en conocimiento de las partes sin que su tachado fuera observado, ténganse como definitivas. Agréguese al expediente y certifíquese lo que corresponda.

Notifíquese por el estado diario a las partes.

Rol CIP N° 6-20.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Rafael Pastor Besoain, Sr. Pablo García González. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



D6AB85D5-D765-490B-827D-F1FF0BA2748B

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.